武夷山市市场监督管理局
行政处罚决定书

武市监处罚〔2026〕11号

当事人：武夷山市仁智三期食堂

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92350782MAEBB9NM3E

住所：福建省武夷山市武夷大道16号三期学生食堂一楼

经营者：***

2025年7月1日，南平市市场监督管理局执法人员和本局执法人员依法对当事人的经营场所进行检查，现场检查到了部分承租商户的《租赁协议书》及水、电费用票据等材料，发现当事人涉嫌不执行政府定价违规收取水、电费用行为。8月12日，经批准，本局予以立案调查。

经查，当事人主要对***的商铺开展出租、代收水费、转供电等综合管理业务，其承租商户为水、电终端用户。当事人经营场所设有总电表、总水表，其包含了当事人自用、公共区域（未单独装表计量）、承租商户等的用水量和用电量，当事人定期对承租商户进行抄表记录，并按照抄表数量乘以固定单价向承租商户收取水、电费用。

自2021年10月开始，当事人陆续和6户承租商户通过签订档口租赁合同或口头约定的方式，以3元/吨的水费标准和0.7元/千瓦时的电费标准收取水、电费用，上述收费

标准由两部分组成:供水或供电企业的销售单价+损耗费用。根据当事人供述及提供的水、电量明细表显示，2024 年 1 月至 2025 年 5 月，租赁商户的总用水量为 2562 吨、总用电量为 211156 千瓦时，当事人收取的水费总额为 7686 元、电费总额为 147809.2 元，而当事人缴纳水、电费用的实际结算标准分别为 2.65 元/吨、0.5483 元/千瓦时。即当事人同期多收取的水费为 896.7 元（（3-2.65）元/吨*2562 吨），多收取的电费为 32032.37 元（（0.7-0.5483）元/千瓦时*211156 千瓦时）。

根据《福建省发展和改革委员会关于进一步规范非电网直供电价格行为的通知》(闽发改商价〔2021〕514 号)的规定:转供电主体可以向终端用户分摊合理的损耗（包括变压器和线路损耗等）电费，计算公式为：终端用户分摊的损耗电费=终端用户电价*终端用户计费损耗电量（终端用户抄表电量/（1-损耗率）*损耗率），以上述文件规定的最高损耗率 10%折算，当事人向承租商户收取 0.7 元/千瓦时的电费标准仍超过上述可以合理分摊的损耗电费和缴纳给供电企业的电价标准之和。本局从有利于当事人的角度出发，以上述文件规定的最高损耗率 10%的损耗电费对当事人多收的电费予以扣除，当事人可向终端用户分摊的合理损耗电费共计 12864.09 元（0.5483 元/千瓦时*(211156 千瓦时/(1-10%)*10%)）。即当事人在 2024 年 1 月至 2025 年 5 月期间向承租商户违规多收取的电费实际为 19168.28 元（32032.37 元-12864.09 元）。

综上，当事人在2024年1月至2025年5月期间违规多收取的水、电费用共计20064.98元。

又因当事人未全部统计2021年10月份以来的水、电费用明细及未做财务账目，仅能提供2024年1月至2025年5月向承租商户收取的水、电明细等材料，以在案证据及当事人的供述，无法确定当事人自2021年10月份至案发时的全部违法所得。根据《价格违法行为行政处罚规定》第十八条“本规定中以违法所得计算罚款数额的,违法所得无法确定时,按照没有违法所得的规定处罚”的规定,视当事人为无违法所得。

另查明，当事人提供给租赁商户用于用水计量及费用结算的水表，均未在安装使用前申请首次强制检定，无法提供检定证书。

上述事实，主要有以下证据证明：当事人营业执照复印件、当事人授权委托书、现场检查笔录、现场照片、《限期提供材料通知书》、《档口租赁合同》复印件、承租商户缴费的微信记录截图、2024年1月至2025年5月的《档口水电明细表》、***、微信支付水电费截图、《档口水电明细表》、《福建省人民政府关于印发福建省定价目录的通知》（闽政[2022]14号）、《福建省发展和改革委员会关于进一步规范非电网直供电价格行为的通知》（闽发改商价[2021]514号）、《武夷山市物价局关于调整武夷山市城市供水价格及实行居民阶梯水价制度的通知》（武价[2015]31号）、《武夷山市物价局关于调整武夷山市城市污水处理费

收费标准的通知》（武价[2016]26号）、当事人限期完成退费的明细表及凭证等。

本案经局案件审理委员会集体讨论决议后于2026年1月28日，本局向当事人直接送达了《行政处罚告知书》（武市监罚告〔2026〕11号），告知当事人本局拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩及要求听证的权利。当事人在法定期限内未提出听证要求，也未提出陈述、申辩意见，本局视为当事人放弃听证及陈述、申辩的权利；当日，本局还向当事人送达了《责令退款通知书》（武市监责退〔2026〕1号），当事人在限期内将多收价款全部退还承租商户。

本局认为，根据《国家发展改革委办公厅关于清理规范电网和转供电环节收费有关事项的通知》（发改办价格〔2018〕787号）规定“转供电是指电网企业无法直接供电到终端用户，需由其他主体转供的行为……省级价格主管部门要会同电网企业采取有效措施，清理规范转供电环节加收的其他费用，纠正转供电主体的违规加价、不执行国家电价政策的行为。……”、《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129号）规定“……供水供电供气供热企业应抄表到户、服务到户，严格按照政府规定的销售价格向终端用户收取水电气暖费用……对具备表计条件的终端用户，应按照政府规定的销售价格执行；对不具备表计条件的终端用户，水电气暖费用应由终端用户

公平分摊。物业公共部位、共用设施和配套设施的运行维护费用等，应通过物业费、租金或公共收益解决，不得以水电气暖费用为基数加收服务类费用。……”、《福建省发展和改革委员会关于进一步规范非电网直供电价格行为的通知》（闽发改商价〔2021〕514号）规定“一、非电网直供电价格行为基本规范（一）转供电主体不得在终端用户电费中加收其他费用。对具备表计条件的终端用户，转供电主体由电网企业供电的，按照政府规定的销售电价执行，……二、非电网直供电终端用户计费方式……（二）未安装分时电表的终端用户。终端用户按照转供电主体与电网企业实际结算电价执行。……”及《福建省人民政府关于印发福建省定价目录的通知》（闽政〔2022〕14号）等文件的规定：

当事人收取的水、电费用属于政府定价目录管理范畴，即本案当事人在转供电环节和代收水费过程中，未能执行上述发改等部门价格政策的有关规定，擅自将损耗费用并入水、电费用的单价，制定高于政府定价的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”，属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条第三项“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整：……（三）擅自制

定属于政府指导价、政府定价范围内的商品或者服务价格的；……”规定的违法行为,应依据《价格违法行为行政处罚规定》第九条第三项“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整：……（三）擅自制定属于政府指导价、政府定价范围内的商品或者服务价格的；……”之规定，给予行政处罚；

当事人用于贸易结算的水表未按照规定申请强制检定的行为，违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法，由国务院制定。……”、《中华人民共和国计量法实施细则》第十一条“使用实行强制检定的计量标准的单位和个人，应当向主持考核该项计量标准的有关人民政府计量行政部门申请周期检定。使用实行强制检定的工作计量器具的单位和个人，应当向当地县（市）级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。当地不能检定的，向上一级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。”之规定，应依据《中华人民共和国

计量法实施细则》第四十三条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款。”之规定，给予行政处罚。

鉴于该性质违法行为当事人为初犯，案发后，当事人积极配合本局调查，在案件调查终结前主动改正违法行为，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，且当事人在限期内退还了所有多收款项，其符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第二项之规定,具备从轻行政处罚的情节。

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条、《价格违法行为行政处罚规定》第九条第三项、《中华人民共和国计量法》第九条、《中华人民共和国计量法实施细则》第十一条第一款之规定，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第三十二条、《中华人民共和国价格法》第三十九条、《价格违法行为行政处罚规定》第九条第三项、第十八条、《中华人民共和国计量法》第二十五条、《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条之规定，现责令当事人改正违法行为，并作如下处罚：

1.对当事人不执行政府定价违规收取水、电费用的行为罚款3000元；

2.对当事人使用未按规定申请强制检定的计量器具（水表）的行为罚款200元。

以上罚款合计3200元，上缴国库。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，按照《福建省非税收入缴款通知书》上载明的缴款渠道和方式缴款。到期不缴纳罚款和违法所得的，依据《价格违法行为行政处罚规定》第二十一条的规定，对逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的3%加处罚款；逾期不缴纳违法所得的，每日按违法所得数额的2‰加处罚款。

如你（单位）不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向武夷山市人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法向南平市建阳区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行，依法应当停止的情形除外。逾期不申请行政复议也不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

武夷山市市场监督管理局

2026年2月5日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。